

[예상][1][07.02-1]기업 합병 시 특정 근로자에 대한 승계 거부 및 해고 통보의 법적 효력 검토

【문제 7.2】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A 회사는 경영 효율화를 위해 동종 업계의 B 회사를 흡수합병하기로 결정하였다. 합병 과정에서 A 회사는 B 회사의 생산 설비와 특허권 등 자산은 모두 승계하기로 하였으나, B 회사의 근로자 중 노동조합 활동에 적극적이었던 근로자 10 명(이하 "대상 근로자들")에 대해서는 합병 계약서상 "승계 대상 제외자"로 명시하고 이들에게 해고를 통보하였다. 한편, B 회사의 취업규칙에는 정년이 만 62 세로 규정되어 있었으나, 합병 후 A 회사의 취업규칙은 정년을 만 60 세로 정하고 있었다. A 회사는 합병 이후 B 회사에서 승계된 근로자들에게 일방적으로 A 회사의 취업규칙을 적용하여 만 60 세가 된 근로자들에게 퇴직을 관리하기 시작하였다. 또한 B 회사 근로자들에게 지급되던 기존의 경영성과급은 A 회사의 임금 체계에 없다는 이유로 지급을 중단하였다. 이에 대상 근로자들과 승계된 근로자들은 각각 해고의 무효와 근로조건 저하에 대한 권리 구제를 주장하고 있다.

(물음 1) A 회사가 합병 계약을 근거로 대상 근로자들에 대해 승계를 거부하고 해고한 행위의 법적 정당성을 논하시오.